Ders 5 Çalışma Özeti

Ders 5 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Gündem: İzmir depremi (büyük olasılıkla 30 Ekim 2020)
  - Türkiye bir deprem bölgesidir.
  - Ana mesaj: hiçbir şey sağlığınızdan daha kıymetli değildir.
- Tekrar: İSG profesyonelleri
  - İşyeri hekimi sağlık tarafına, iş güvenliği uzmanı güvenlik tarafına bakar. İkisi birlikte iş kazası ve meslek hastalığını önler.
  - İş güvenliği uzmanı belge sınıfları: C (az tehlikeli), B (tehlikeli), A (çok tehlikeli).
- İşyeri hekimi
  - Tıp fakültesi mezunu olmalıdır. Diş hekimi veya fizyoterapist olamaz.
  - 220 saatlik işyeri hekimliği eğitimini alır. Ardından ÖSYM'nin yaptığı sınavı geçer. Sınav genelde yılda 2 kez yapılır.
- Diğer sağlık personeli (DSP)
  - Piyasada "işyeri hemşiresi" olarak da bilinir.
  - Olabilecek meslekler: hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni (ATT), çevre sağlığı teknisyeni.
  - 90 saatlik eğitim alır ve DSP sınavını geçer. Hoca eğitimin yarısının uzaktan, yarısının yüz yüze olduğunu söyledi. Şu an hepsinin uzaktan verildiğini de ekledi.
- İSG profesyoneli çalıştırma yükümlülüğü
  - 6331 kapsamındaki bütün işyerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorundadır. Ofisler de buna dahildir.
  - Erteleme: kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için bu yükümlülük ertelenmiştir (güncel durum için "Ders sonrası notlar"a bakın).
  - Ofiste de risk vardır. Örnek: ergonomi. Ofis çalışanları da İSG eğitimi alır. Hoca 8 saatlik eğitimden söz etti.
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kapsamı
  - Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri kapsamdadır. Faaliyet konusuna bakılmaz.
  - Bu işyerlerinin işverenleri, işveren vekilleri ve çırak ve stajyerler dahil bütün çalışanlar kapsamdadır.
- Kapsam dışındaki faaliyetler (sınavda sorulacak)
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve MİT'in faaliyetleri.
     - İstisna: bu kurumların fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerleri kapsamdadır. Hoca bu noktayı geçen yıl da sınavda sorduğunu söyledi.
  2. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. Örnek: itfaiye, AKUT, deprem kurtarma ekipleri.
  3. Ev hizmetleri.
  4. Çalışan istihdam etmeden kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. Örnek: tek başına çalışan bakkal.
  5. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. Örnek: cezaevinde porselen yapımı.
- Göz ve ergonomi önerileri
  - 20-20-20 kuralı: 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca, uzaktaki bir noktaya bakın. Bu öneri bir öğrenciden geldi, hoca dışarıya bakmanın güzel olduğunu söyleyerek onayladı.
  - Hocaya göre ortalama 20-25 dakikada bir, en kötü saatte bir gözleri avuçlarla kapatıp

yarım dakika kadar dinlendirin.
  - Yarım saatte bir kalkıp biraz dolaşın. Bu öneri de bir öğrenciden geldi. Hoca da arada kalkıp hareket etmekte fayda olduğunu söyledi.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- 6331'in kapsam dışı bıraktığı 5 faaliyet sınavda sorulacak. TSK, kolluk ve MİT'in fabrika, bakım merkezi ve dikimevi gibi işyerlerinin kapsamda olduğunu unutmayın.
- İSG uzmanı ve işyeri hekimi birlikte çalışır. Biri güvenliğe, diğeri sağlığa bakar.
- Sağlığınız her şeyden önemlidir. Bilgisayar başında göz ve beden molası verin.

Kısa Tekrar Notları

- İşyeri hekimi: tıp fakültesi + 220 saat eğitim + sınav.
- DSP: hemşire, sağlık memuru, ATT, çevre sağlığı teknisyeni + 90 saat eğitim + sınav.
- Uzman belgesi: C az tehlikeli, B tehlikeli, A çok tehlikeli.
- 6331 kapsamı: kamu ve özel bütün işler, işyerleri, işverenler, işveren vekilleri, çırak ve stajyerler dahil bütün çalışanlar.
- Kapsam dışı: TSK-kolluk-MİT faaliyetleri, afet müdahalesi, ev hizmetleri, çalışansız kendi hesabına çalışanlar, hükümlü ve tutuklu faaliyetleri.

Detaylı Açıklamalar

Kapsam ve istisna mantığı

- Kanun bir faaliyeti işin türüne göre değil, yapılan faaliyetin niteliğine göre dışarıda bırakır.
- TSK, MİT ve genel kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri kapsam dışıdır. Aynı kurumların fabrika, bakım merkezi veya dikimevi gibi işyerleri ise kapsamdadır.
- Afet ve acil durum müdahaleleri kapsam dışıdır. Hoca gerekçe olarak İzmir depremini örnek verdi: orada öncelik insanların kurtarılmasıdır.
- Tek başına çalışan esnaf kapsam dışıdır. Yanına bir çalışan aldığı anda işyeri kapsama girer.

Ders sonrası notlar

- **6331 sayılı Kanun'un tarihi:** Kanun büyük olasılıkla 20 Haziran 2012'de kabul edildi, 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.
- **Erteleme tarihi:** Derste kamu kurumları ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için erteleme tarihi "31 Aralık 2022" olarak söylendi. Yürürlükteki tarih büyük olasılıkla 31 Aralık 2023'tü (Ders 7'de hoca 2023 diyor). Bu tarih büyük olasılıkla daha sonra 31 Aralık 2024'e uzatıldı. Böylece 1 Ocak 2025'ten itibaren bu işyerleri de büyük olasılıkla uzman ve hekim görevlendirmek zorundadır. Güncel durumu kontrol edin.
- **20-20-20 kuralı:** Derste bir öğrenci "20 metre uzağa bakın" dedi. Kuralın aslı büyük olasılıkla 20 feet, yani yaklaşık 6 metredir.
- **Beşinci istisnanın tam ifadesi:** Kanun metninde büyük olasılıkla "hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri" ifadesi geçer. Derste yalnızca "meslek edindirme" kısmı söylendi.
- **DSP eğitimi ve sınavı:** Hoca 90 saatlik eğitimi ve DSP sınavının geçme notunun 60'a düşürüldüğünü söyledi. Eğitimin uzaktan ve yüz yüze dağılımı ile geçme notu yönetmelikte değişebilir. Güncel değerleri kontrol edin.
- **Ofis çalışanlarının eğitim süresi:** Derste "8 saat" dendi. Bu süre büyük olasılıkla az tehlikeli sınıf için asgari eğitim süresidir. Tehlikeli sınıfta 12, çok tehlikeli sınıfta 16 saattir (Ders 7'deki tabloya bakın).
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.